

Lapse õigus osaleda abivajaduse hindamises: kuidas lastekaitsetöötajad seda tõlgendavad?



Karmen Toros, Ph.D

sotsiaaltöö professor, Tallinna Ülikool

Lastega seotud kaalutletud otsuste tegemine on keeruline protsess, mis mõjutab lapse heaolu ja tema edasist elukäiku. Seetõttu eeldab terviklik lapse abivajaduse hindamine ja otsuste tegemine lapse kaasamist ning lapse osalust otsustusprotsessis. Artikkel käsitleb Harjumaa lastekaitsetöötajate tõlgendusi lapse osalusest abivajaduse hindamisprotsessis, tuginedes 2016. aastal korraldatud uuringu tulemustele.

Laste kaasamine ja nende õigus osaleda lastekaitseasutuste töös on kogu maailmas üha enam kõneainet pakkuv teema, sellele on pööratud erilist tähelepanu lapse õiguste konventsiooni artiklis 12 (Roesch-Marsh jt 2017). Lapse õigus osaleda teda puudutavate otsuste tegemisel on konventsiooni nurgakivi (Bennouna jt 2017).

Heimer, Näsman ja Palme (2018) rõhutavad, et konventsioon näeb last asjatundliku toimijana, kel on omad õigused. Uurimistulemuste põhjal on leitud, et lapse osalemine lastekaitse toimingutes, kui see on otstarbekalt korraldatud, võib avaldada soodsat mõju tema heaks tehtava töö tulemustele (Bouma jt 2018, Sæbjørnsen ja Willumsen 2017). Siiski on lapse hääle tema olukorra hindamisel ja otsuste tegemisel vaevu kuuldav (Cameron ja Freymond 2015, Munford ja Sanders 2016).

Mõtestatud osalemiseks peab lapsel olema võimalus avaldada oma arvamust (Cossar jt 2016, 106). Vis ja Thomas (2009) leiavad, et lapse elukäiku võib mõjutada see, kui talle antakse võimalus rääkida kaasa teda puutuvates sotsiaaltöö toimingutes. Lapse osalemise üle otsustavad täiskasvanud (Young jt 2014), seetõttu on lastekaitsetöötajatel lapsele hääle andmisel oluline roll. Lastekaitsetöötaja peab töötama nii lapse heaks kui ka koos lapsega (Rasmusson jt 2010). Veelgi enam, Coyne ja Harder (2011) rõhutavad, et lapsed vajavad võimalust õppida, mida tähendab osalemine otsuste tegemises. Artikkel vahendab Tallinna ja Harjumaa lastekaitsetöötajate¹ kogemusi ja arvamusi seoses laste osalemisega abivajaduse hindamisel ning tugineb kogumikus „The Child Welfare System: Perspectives, Challenges and Future Directions” avaldatud

¹ Artiklis kasutatakse ühist terminit lastekaitsetöötaja kõigi omavalitsustes lastekaitsetööd tegevate spetsialistide, nii lastekaitsetöötajate kui ka sotsiaaltöötajate kohta.

artiklile (Toros 2019). Uuringut rahastas hasartmängumaksu nõukogu.

Metoodika

Uuringus osales 26 Harjumaa, sh Tallinna lastekaitsetöötajat 23 omavalitsusest. Esialgses valimis olid kõigi kohalike omavalitsuste lastekaitsetöötajad/sotsiaaltöötajad, keda kutsuti uuringus osalema. Igast Tallinna kaheksast linnaosavalitsusest võeti ühendust ühe lastekaitsetöötajaga. Respondentide valiku kriteeriumid olid järgmised: ametikohaks kohaliku omavalitsuse lastekaitsetöötaja või lastekaitse ülesandeid täitev sotsiaaltöötaja (töö laste ja peredega); töökogemus oma ametikohal vähemalt pool aastat; abivajava lapse ja pere hindamise kogemus. Kui kohalikus omavalitsuses töötas rohkem kui üks lastekaitsetöötaja (suuremad keskused, linnad, sh Tallinn), paluti uuringus osaleda spetsialistil, kel on uurimisvaldkonnas suurim töökogemus. Lõplikust valimist jäi välja neli Harjumaa omavalitsust, kus lastekaitsetöötajal ei olnud suure töökoormuse tõttu osalemiseks aega või oli lastekaitsetöötaja ametikoht täitmata. Poolstruktureeritud intervjuud viidi ellu ajavahemikus 27.06–28.09.2016. Intervjuus käsitleti järgmisi põhiteemasid: kaasamise käik, takistused kaasamisel, kaasamist soodustavad asjaolud, näidisjuhtum lapse osaluse kohta. Artiklis esitatud tulemused on osa suuremast uuringust (vt Välba jt 2017).

Uuringu tulemused

Mis vanuses last tuleks kaasata?

Lapse kaasamise teemal arutledes viidatakse sageli „sobilikule” vanusele, justkui oleks selleks olemas kindel vanusepiirang. Kolmandik uuringus osalenud lastekaitsetöötajatest arvas, et last tuleks otsustamisse kaasata alates koolieast (6.–12. eluaastast). Mitmed uuringus osalejad selgitasid seda vanusepiirangut järgnevalt: nii on lihtsam,

laps mõistab olukorda, ta oskab juba oma mõtteid selgelt väljendada, varasemas eas ei ole võimalik probleemidest rääkida: „*Kooliealise lapsega on lihtsam rääkida/.../*” (Osaleja 6), „*Selles vanuses laps vastab, kui temalt küsida*” (Osaleja 13). Paar uuringus osalejat arvas, et last võiks kaasata alates eelkoolieast (3.–6. eluaastast).

Last peaks nägema aktiivse partnerina, kes annab panuse oma heaolusse ja olukorra hindamisse.

Sobivat vanust pakkudes viidati ka lastekaitseadusele, mis näeb ette kohustust kaasata lapsi ja peresid hindamisse ning rõhutab, et seda tuleb teha iga lapse puhul. Mitmed uuringus osalejad väljendasid siiski kõhklust, kas kõiki lapsi on võimalik otsustamisse kaasata, eriti kui on tegu imiku või väikelapsega. „*Seadus näeb ette iga lapse kaasamist, sealhulgas ka imikute, aga ma ei kujuta ette, kuidas seda tegema peaks*” (Osaleja 4). Vaatamata sellistele küsitavustele ja kõhklustele leidis kolmandik lastekaitsetöötajatest, et iga last on võimalik protsessi kaasata sõltumata tema vanusest või väljendusoskusest.

Kuidas kaasata?

Enamik uuringus osalejatest arvas, et kõige tõhusamalt saab last kaasata siis, kui temaga koos arutleda ja talle küsimusi esitada. Teise viisina mainiti vanema ja lapse vahelise suhte ning lapse käitumise jälgimist, seda eriti nooremate laste puhul. Mõned osalejad mõtlesid tavalistest lähenemistest kaugemale, näiteks nimetati joonistamist, lapsega mängimist, emotsioonikaartide kasutamist. „*Olen tunnetanud olukorda lapsega joonistades ja mängides. See on hea viis lapse kaasamiseks/.../*” (Osaleja 7). Üks lastekaitsetöötaja uskus, et tal on lapse

kaasamiseks head oskused ja kogemused, sest on ise kolm last üles kasvanud. Ta kasutas väljendit „sisetunne”, mis tähendab, et tema puhul oleneb lapse kaasamine sellest, kuidas ta vastavalt oma sisetundele olukorda näeb.

Millal kaasata?

Laste kaasamisest rääkides kerkisid esile kaks vaatenurka: lapsi tuleks kaasata kas kõigi juhtumite puhul või olenevalt juhtumist. Paljud lastekaitsetöötajad avaldasid kindlat arvamust, et lapse kaasamine juhtumist olenemata on ainus valik. Sellele viitavad järgnevad arvamused: „*.../ Kõigi juhtumite puhul. Ma arvan, et muud võimalust ei ole*” (Osaleja 8), „*Pole mõeldav neid mitte kaasata /.../*” (Osaleja 17), „*Mulle ei meenu sellist juhtumit /.../*” (Osaleja 18). Mõned uuringus osalejad arutlesid juhtumite üle, mil nad on valmis last kaasama. Enamik sellistest juhtumitest oli seotud kindla juhtumitüübiga, peamiselt perekonnaga seotud juhtumid, vaidlused lapse hooldusõiguse üle ja lapse käitumisega seotud juhtumid. Perekonnaga seotud juhtumid puudutasid suhteid pereliikmete vahel ja peresiseid konflikte. Lapse kaasamist peeti võimalikuks, kui lapsel on olukorra lahendamisel aktiivne roll. Lapse käitumisega seotud juhtumite alla kuulusid alaealiste õigusrikkumised, vaimse tervise ja käitumishäired ning koolist puudumine. Nende juhtumite puhul leidsid lastekaitsetöötajad, et lapse arvamuse kuulamine on väga tähtis.

Millal mitte kaasata?

Mõnel juhul ei peetud lapse kaasamist vajalikuks või sobivaks. Sellised juhtumid olid seotud perevägivalga, vanemate lahutuse ja lapse seksuaalse väärkohtlemisega. Laste seksuaalse väärkohtlemise juhtumite puhul täpsustasid uuringus osalejad, et sellised juhtumid antakse üle politsei spetsiaalsele lastekaitseüksusele. Perevägivalga ja vanemate lahutusega seotud

juhtumitest rääkides väljendasid mõned osalejad arvamust, et kui need last otseselt ei puuduta, siis ei ole vaja last vanemate konflikti tirida. Uuringus osalejad arutlesid selle üle, kas mõnel juhul võib vastutuse lapse õlgadele veeretamine panna teda end ebamugavalt tundma: „*Perevägivalga juhtumite puhul me last ei kaasa. Ei oleks õige last sellises olukorras end vastutavana tundma panna. Kui küsimusi esitada, võib laps end halvasti tunda.*” (Osaleja 24). Mõnel puhul arvasid uuringus osalejad, et last ei ole vaja hindamisse kaasata, kui sama juhtumiga tegeleenud teised spetsialistid on juba varem lapsega rääkinud. Sel juhul ei peetud lapsega suhtlemist vajalikuks, et teda liigselt mitte häirida.

Iga last on võimalik protsessi kaasata sõltumata tema vanusest või väljendusoskusest.

Kas kaasamine on kahjulik või mitte?

Kaks kolmandikku uuringus osalejatest pidas lapse kaasamist lapsele mõneti ka kahjulikuks. Peamiselt mainiti nelja tüüpi põhjusi, need olid seotud kohtuga, lapse vanusega, lapsevanematega ja väärkoheldud lastega. Kohtuga seotud kahjulikke mõjusid seostati pika kohtumenetluse ja vanemate vaidlustega hooldusõiguse üle. Vanemate probleemidest põhjustatud juhtumeid peeti sellisteks, kuhu last pigem mitte kaasata. Üks osaleja avaldas kahtlust, et see võib rikkuda suhet lapse ja vanema vahel: „*Need [lapsele kahjulikud] on olukorrad, mis on seotud vanemate käitumisega. Kui räägime lapsega tema vanemate käitumisest, siis võib see lapse ja tema vanemate vahel konflikte tekitada ja nende omavahelist suhet kahjustada. Pole õige lapsele tema vanemate kohta halbu asju rääkida.*” (Osaleja 21). Mõned lastekaitsetöötajad arvasid, et vaimset või füüsiliselt

väärkoheldud lapsed ei tohiks hindamises osaleda: „*Ma arvan, et väärkoheldud last ei ole õige kaasata. Jätaksin ta pigem rahule. See on tundlik teema ja kardan, et see teeb lapsele haiget.*” (Osaleja 14). Sellele vaatamata kinnitas üks kolmandik uuringus osalejatest, et nad kaasavad lapsi juhtumist sõltumata ega pea seda lapsele kahjulikuks.

Laps kui pädev ja aktiivne osaline hindamisprotsessis

Smith (2018) viitab mõnele tõendile selle kohta, et laste õigus kaasa rääkida nende elu puudutavates otsustes leiab aina suuremat tunnustust. Siiski, vaatamata sellele, et lapse õiguste konventsiooni ratifitseerimisest on möödunud mitukümmend aastat, viitavad mõned artiklis toodud uurimistulemused sellele, et laste häält ei võeta lastekaitstes veel piisavalt kuulda. See toob päevakorda mitu olulist küsimust.

Esiteks, kas lapsi peetakse piisavalt pädevateks, et uurida, mida nad tahavad? Uurimuse tulemused näitavad, et laste käest tihti ei küsita ja neid ei kuulata. Lapse arvamust on aga alati vaja kuulda, sealjuures tuleb olukord hoolikalt läbi mõelda ja leida lapse kaasamiseks sobiv lähenemine/meetod. Last peaks nägema aktiivse partnerina, kes annab panuse oma heaolusse ja olukorra hindamisse. Fitzgerald ja Graham (2011) rõhutavad vajadust paradigmanihke järele selles, mis puudutab viisi, kuidas laste osalust mõistetakse ja praktikas ellu viiakse:

lapsi tuleks tunnustada asjatundlikena ehk suutelistena avaldama oma arvamust ning vajadusi kogu otsustusprotsessi ajal.

Lapse kaasamine juhtumist olenemata on ainus valik.

Teiseks, kas ei tehta haavatavatele lastele kasu asemel hoopis kahju, kui piiratakse nende osalemist hindamises? Uurimistulemused viitavad, et sageli põhjendatakse laste mittekaasamist sooviga lapsi kaitsta. Mitmed autorid nimetavad sellist lähenemist proteksionilistlikuks – rõhk asetatakse lapse kaitsmisele, soovides säästa teda võimaliku häiriva või ebameeldiva kogemuse eest, mitte lapse võimustamisele (Cheney 2011, Vis jt 2012). Winter (2010) aga väidab, et niikaua, kuni sotsiaaltöötajad näevad lapsi haavatavatena ja ilma võimeta olukorda mõista, jätkavad nad laste eest otsustamist. Fern (2014) toob välja, et laste eemal hoidmine aruteludest ja otsuste tegemisest muudab laste positsiooni veelgi nõrgemaks, sest nad on infosulus ning neil ei teki võimalust mõjutada seda, mis nendega toimub. Selle asemel, et näha lapsi tulevaste, mitte praeguste inimestena, tuleks uurida, kuidas on seotud lapse eest hoolitsemine ja tema kaitsmine ning teiselt poolt lapse õigus osaleda sotsiaalabi pakkumises. Last tuleks tunnustada täisväärtusliku inimesena juba praegu, et temast sirguks täisväärtuslik kodanik (Heimer, Näsman ja Palme 2016, 317). **S**

Viidatud allikad

- Bennouna, C., Mansourian, H., Stark, L.** (2017). Ethical considerations for children's participation in data collection activities during humanitarian emergencies: A Delphi review. *Conflict and Health*, 11(5).
- Bouma, H., López López, M., Knorth, E. J., Grietens, H.** (2018). Meaningful participation for children in the Dutch child protection system: A critical analysis of relevant provisions in policy documents. *Child Abuse & Neglect*, 79, 279–292.
- Cameron, G., Freymond, N.** (2015). Accessible service delivery of child welfare services and Differential Response Models. *Child Abuse & Neglect*, 39, 32–40.

- Cheney, K. E.** (2011). Children as ethnographers: Reflections on the importance of participatory research in assessing orphans' needs. *Childhood*, 18(2), 166–179.
- Cossar, J., Brandon, M., Jordan, P.** (2016). 'You've got to trust her and she's got to trust you': Children's views on participation in the child protection system. *Child & Family Social Work*, 21, 103–112.
- Coyne, I., Harder, M.** (2011). Children's participation in decision-making: Balancing protection with shared decision-making using a situational perspective. *Journal of Child Health Care*, 15, 312–319.
- Fern, E.** (2014). Child-directed social work practice: Findings from an action research study conducted in Iceland. *British Journal of Social Work*, 44, 1110–1128.
- Fitzgerald, R., Graham, A.** (2011). „Something amazing I guess”: Children's views on having a say about supervised contact. *Australian Social Work*, 64(4), 487–501.
- Heimer, M.H., Näsman, E., Palme, J.** (2016). Vulnerable children's rights to participation, protection, and provision: The process of defining the Problem in Swedish child and family welfare. *Child and Family Social Work*, 23, 316–323.
- Lapse õiguste konventsioon** (1991). RT II 1996, 16, 56.
- Munford, R., Sanders, J.** (2016). Understanding service engagement: Young people's experience of service use. *Journal of Social Work*, 16, 283–302.
- Roesch-Marsh, A., Gillies, A., Green, D.** (2017). Nurturing the virtuous circle: Looked After Children's participation in reviews, a cyclical and relational process. *Child & Family Social Work*, 22, 904–913.
- Smith, R.** (2018). Reconsidering value perspectives in child welfare. *British Journal of Social Work*, 48, 616–632.
- Sæbjørnsen, S. E. N., Willumsen, E.** (2017). Service user participation in interprofessional teams in child welfare in Norway: Vulnerable adolescents' perceptions. *Child & Family Social Work*, 22, 43–53.
- Toros, K.** (2019). Child protection workers' reflections of child engagement within child protection practice assessment contexts. Kogumikus: Wolfe, B. (toim), *The Child Welfare System: Perspectives, Challenges and Future Directions*, 47–69.
- Vis, S.A., Arild M., Thomas, N.** (2009). Beyond talking - children's participation in Norwegian care and protection cases. *European Journal of Social Work*, 12, 1369–1457.
- Vis, S.A., Holtan, A., Thomas, N.** (2012). Obstacles for child participation in care and protection cases – why Norwegian social workers find it difficult. *Child Abuse Review*, 21, 7–23.
- Välba E., Toros K., Anne, T.** (2017). Family engagement within the context of assessment in child protection practice: The case of Estonia. *Child & Family Social Work*, 22, 1506–1514.
- Winter, K.** (2010). The perspectives of young children in care about their circumstances and implications for social work practice. *Child and Family Social Work*, 15, 186–195.
- Young, S., McKenzie M., Schjelderup L., Omre C., Walker, S.** (2014). What can we do to bring the sparkle back into this child's eyes? Child rights / community development principles: key elements for a strengths-based child protection practice. *Child Care in Practice*, 20, 135–152.